

Posebni pogoji za zavarovanje pravne zaščite

I. odsek - Uvodne določbe

Splošne določbe za zavarovanje pravne zaščite so navedene v Splošnih pogojih za zavarovanje osebne zaščite (PG-zoz/26-3).

II. odsek - Določbe za zavarovanje pravne zaščite

1. člen - Pravna zaščita na področju socialnega zavarovanja

- (1) Zavarovalno kritje imajo zavarovanec in sozavarovane osebe za zavarovalne primere, iz zasebnega področja življenja in zavarovalne primere, ki so neposredno povezani z njihovo poklicno dejavnostjo.
- (2) Kaj je zavarovano:
Zavarovalno kritje obsega varovanje pravnih interesov zavarovanca:
 - 1) v sodnih postopkih:
 - zaradi sporov z nosilci socialnega zavarovanja glede njihovih zavarovalnih storitev (dajatev);
 - zaradi sporov glede dodatka za pomoč in postrežbo.
 - 2) pri upravnih postopkih pred nosilci socialnega zavarovanja zaradi ugotovitve obveznosti, upravičenj, začetka in konca socialnega zavarovanja, kakor tudi zaradi sporov glede prispevkov, dodatkov in doplačil.
 - 3) pri uveljavljanju premoženjskih škod proti nosilcem socialnega zavarovanja.
- (3) Kaj je zavarovalni primer:
Veljajo določila (3) odstavka 15. člena PG-zoz/26-3.
- (4) Čakalna doba:
Zavarovalnega kritja ni za zavarovalne primere, ki nastopijo pred potekom treh mesecev od začetka zavarovanja, razen v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov v skladu s 3) točko (2) odstavka tega člena in pri uveljavljanju zahtevkov zaradi nezgod, ki se zgodijo po začetku zavarovanja.
- (5) Zavarovalni kraj:
Zavarovalno varstvo je podano, če se uveljavljanje pravnih interesov uresničuje v Evropski uniji in je za to pristojno ali bi bilo pristojno državno sodišče v Evropski uniji.

2. člen - Splošna pogodbeno pravna zaščita

- (1) Zavarovalno kritje imajo zavarovanec in sozavarovane osebe za zavarovalne primere iz zasebnega področja življenja (ki torej niso povezani s poklicno, gospodarsko ali neko drugo pridobitno dejavnostjo).
- (2) Zavarovalno kritje obsega varovanje pravnih interesov:
 - 1) iz obligacijskopравnih pogodb zavarovanca glede premoženjskih stvari;
 - 2) iz podjemnih pogodb zavarovanca glede nepremičnih stvari;
 - 3) če je posebej dogovorjeno tudi iz zavarovalnih pogodb zavarovanca. Kot varovanje pravnih interesov iz obligacijsko-pravnih pogodb šteje tudi uveljavljanje zahtevkov in zavračanje zahtevkov zaradi čistih premoženjskih škod, ki so posledica kršitve pogodbenih obveznosti in ki so posledica kršitve izpolnitvenega interesa ali so posledica kršitve predpogodbenih obveznosti. Pri sporih iz potovalnih pogodb kot potovanje šteje večdnevna začasna odsotnost iz mesta stalnega bivanja do največ osem tednov.
- (3) Kaj ni zavarovano:
 - 1) Z namenom, da se preprečijo prekrivanja z drugimi kombinacijami pravne zaščite, zavarovalno kritje ne zajema varovanja pravnih interesov:
 - iz pogodb, ki zadevajo kopenska motorna vozila in priklopnike, motorna plovila in motorna letala, vključno z rezervnimi deli in opremo;
 - iz delovnih ali vajeniških razmerij;
 - iz zavarovalnih pogodb z nosilci socialnega zavarovanja;
 - iz pogodb o opravljanju nepremičnin;
 - pri zadevah v zvezi z dednim ali družinskim pravom.

- 2) Na področju splošnega pogodbenega prava zavarovalnega kritja ni - poleg primerov naštetih v 18. členu PG-zoz/26-3, v navedenih primerih:
 - za varovanje pravnih interesov v zvezi s posojilnimi pogodbami, pri katerih so predmet posojila finančna sredstva, namenjena za nakup nepremičnine;
 - za varovanje pravnih interesov v zvezi z uveljavljanjem zahtevkov iz pogodbene garancije za ustrezno delovanje solarnih panelov nad zatrtjevanim odstotkom nazivne zmogljivosti, brezhibno delovanje razsmernikov in brezhibno delovanje optimizatorjev sončnih in drugih komponent sončne elektrarne.

- (4) Čakalna doba:
Zavarovalnega kritja ni za zavarovalne primere, ki nastopijo pred potekom treh mesecev od začetka zavarovanja.
- (5) Zavarovalni kraj:
Zavarovalno varstvo je podano, če se uveljavljanje pravnih interesov uresničuje v Evropski uniji in je za to pristojno ali bi bilo pristojno državno sodišče v Evropski uniji.

3. člen - Pravna zaščita na področju delovnega prava

- (1) Zavarovalno kritje imajo zavarovanec in sozavarovane osebe kot delavci v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, za zavarovalne primere, ki so v neposredni zvezi z opravljanjem poklica.
- (2) Zavarovalno kritje obsega:
 - 1) varovanje pravnih interesov v postopkih pred sodišči zaradi sporov iz delovnega razmerja:
 - uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, ki so posledica poškodb na delovnem mestu, pogoj za zavarovalno kritje je, da je delovna nezgoda oz. poškodba pri delu bila prijavljena organom, kadar to zahteva zakon ali podzakonski predpis;
 - med delodajalci in delavci v zvezi z delovnim razmerjem, z začetkom delovnega razmerja ali s posredovanjem dela;
 - med pravnimi osebami, ki niso nosilci socialnega zavarovanja in ki zagotavljajo pokojnine, denarni prispevek za preživetje, odpravnine ali nadomestila plače v primerih odsotnosti zaradi izrabe letnega dopusta, ki izhajajo iz sedanjega ali prejšnjega delovnega razmerja in med delavci, ki te dajatve terjajo.
 - 2) pri javnopravnih delovnih razmerjih varovanje pravnih interesov v delovnopravnih postopkih, postopkih v zvezi s plačili in pokojninami, kakor tudi varovanje pravnih interesov proti delodajalcu v postopkih pred sodišči v zvezi z delovnim razmerjem;
 - 3) pred uvedbo sodnega postopka:
 - stroške mediatorja v primeru izvensodne rešitve spora z mediacijo;
 - stroške izvensodnega varovanja pravnih interesov do 1.000 EUR, če se zadeva na ta način ali z mediacijo dokončno zaključi;
 - v kolikor je pogoj za sodno varstvo predpisan izvensodni postopek, nosi zavarovalnica stroške izvensodnega varovanja pravnih interesov največ v višini 300 EUR;
 - 4) zastopanje v disciplinskih postopkih, ki imajo podlago v zakonu, ki ureja delovna razmerja, od uvedbe postopka.
- (3) Kaj ni zavarovano:
 - 1) Z namenom, da se preprečijo prekrivanja z drugimi kombinacijami pravne zaščite, zavarovalno kritje ne zajema:
 - varovanja pravnih interesov pravnih oseb v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov v primerih, pri katerih nastopajo zavarovanec in sozavarovane osebe kot lastnik, skrbnik, lastnik registracije, lizingojemalec ali kot voznik kopenskega motornega vozila in priklopnika, motornega plovila ali letala, vključno z njihovimi nadomestnimi deli in opremo;
 - varovanja pravnih interesov iz zavarovalnih pogodb.

- 2) Pri pravni zaščiti na področju delovnega prava, zavarovalnega kritja ni - poleg v 18. členu PG-zoz/26-3, v navedenih primerih:
- za varovanje pravnih interesov iz kolektivnega delovnega prava;
 - pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov zaradi razžalitve dobrega imena in časti in za druge nematerialne škode, razen za telesne bolečine, šikaniranja na delovnem mestu, škode zaradi spolnih deliktov, kakor tudi škode zaradi izgube svojcev.
- (4) Kdaj odpade zavarovalno kritje:
- Kot obveza, katere kršitev ima za posledico, da je zavarovalnica prosta svojih obveznosti velja, da zavarovanec v trenutku zavarovalnega primera ni pod vplivom alkohola, mamil ali zlorabe zdravil, da ne gre za nedovoljeno ravnanje, povezano z mamili in da je pripravljen opraviti zakonsko dolžnost preizkusa izdihanega zraka na alkohol, se podvreči zdravniškemu pregledu in dovoliti odvzem krvi.
- Zavarovalnica je prosta dajatenih obveznosti zaradi kršitve te obveznosti le tedaj, če je navedeno stanje ali ravnanje ugotovljeno v izreku ali v utemeljitvi pravomočne sodbe ali v odločitvi pristojnega organa, ki je povezana z zavarovalnim primerom. Že opravljene dajatve se zavarovalnici vrnejo.
- (5) Kaj je zavarovalni primer:
- Veljajo določila (3) odstavka 15. člena PG-zoz/26-3.
- (6) Čakalna doba:
- Zavarovalnega kritja ni za zavarovalne primere, ki nastopijo pred potekom treh mesecev od začetka zavarovanja, razen pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov v zvezi z nezgodnimi dogodki, ki so se zgodili po začetku zavarovanja.
- (7) Zavarovalni kraj:
- Zavarovalno varstvo je podano, če se uveljavljanje pravnih interesov uresničuje v Evropski uniji in je za to pristojno ali bi bilo pristojno državno sodišče v Evropski uniji.

4. člen - Pravna zaščita na področju nepremičnin

- (1) Zavarovalno kritje obsega področje lastne rabe, stavbe (del stavbe) ali stanovanja, ki se uporablja izključno za stanovanjske namene (zavarovani objekt).
- (2) Zavarovalno kritje imajo zavarovanec in sozavarovane osebe kot lastniki, najemniki ali zakupniki ali osebno kot stvarni upravičeni koristniki zavarovanega objekta, ki služi izključno v stanovanjske namene zavarovanca ali sozavarovanih oseb.
- (3) Zavarovalno kritje obsega:
- 1) Varovanje pravnih interesov v pravnih postopkih pred sodišči:
 - zaradi najemnih ali zakupnih pogodb glede zavarovanega objekta;
 - zaradi pogodb o upravljanju zavarovanega objekta;
 - zaradi motenja ali vznemirjanja stvarnih pravic na zavarovanem objektu.

Kot varovanje pravnih interesov iz pogodb o najemu ali zakupu šteje tudi uveljavljanje in zavračanje zahtevkov zaradi čistih premoženjskih škod, ki so posledica kršitve pogodbenih obveznosti in ki so posledica kršitev izpolnitvenega interesa ali so posledica kršitve predpogodbenih obveznosti.
 - 2) Pred uvedbo sodnega postopka v skladu s 1) točko (3) odstavka:
 - stroške mediatorja v primeru izvensodne rešitve spora z mediacijo;
 - stroške izvensodnega varovanja pravnih interesov do 1.000 EUR, če se zadeva na ta način ali z mediacijo dokončno zaključí.
 - 3) Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, ki so posledica poškodovanja zavarovanega objekta.
 - 4) Razširjeno kritje:

V zvezi z varovanjem pravnih interesov iz pogodb o najemu ali zakupu ali pogodb o upravljanju, obstaja zavarovalno kritje tudi za zavarovalne primere, ki nastanejo v šestih mesecih po prenehanju zavarovanega objekta. V primeru, da se veljavnost pogodbe nadaljuje za nadomestni objekt, obstaja zavarovalno kritje brez čakalne dobe in tudi za zavarovalne primere, ki nastopijo v času šestih mesecev po prenehanju prvotno zavarovanega objekta.
- (4) Kaj ni zavarovano:
- 1) Z namenom, da se preprečijo prekrivanja z drugimi kombinacijami pravne zaščite, zavarovalno kritje ne zajema varovanja pravnih interesov v zvezi z dednim ali družinskim pravom.
 - 2) Pri pravni zaščiti na področju nepremičnin - poleg primerov navedenih v 18. členu PG-zoz/26-3 zavarovalnega kritja ni za varovanje pravnih interesov:
 - v zvezi s pridobitvijo ali odtujitvijo lastninske pravice ali drugih stvarnih pravic na zavarovanem objektu s strani zavarovanca;
 - med solastniki, med sicer stvarno upravičenimi koristniki zavarovanega objekta ali pri solastniških deležih pri etažni lastnini;
 - v zvezi z razdelitvijo premoženja in v sporih glede vlaganje v premoženje.
- (5) Kaj je zavarovalni primer:
- Pri sodnem uveljavljanju zahtevkov zaradi dogodkov, ki se niso zgodili nenadoma in izhajajo iz neposredno sosedske lege zemljišč, se šteje, da

je zavarovalni primer nastal takrat, ko je postopno dogajanje pričelo ali bi naj pričelo presegati krajevno običajna pravila. V vseh drugih primerih veljajo določila (3) odstavka 15. člena PG-zoz/26-3.

- (6) Čakalna doba:
- Zavarovalnega kritja ni za zavarovalne primere, ki nastopijo v roku treh mesecev od začetka zavarovanja, razen v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov v skladu s 3) točko (3) odstavka tega člena.
- (7) Zavarovalni kraj:
- Zavarovalno varstvo je podano, če se uveljavljanje pravnih interesov uresničuje v Evropski uniji in je za to pristojno ali bi bilo pristojno državno sodišče v Evropski uniji.

5. člen - Pravna zaščita na področju dednega prava

- (1) Zavarovalno varstvo imajo zavarovanec in sozavarovane osebe.
- (2) Zavarovalno varstvo obsega:
- 1) varovanje pravnih interesov v pravnih postopkih pred sodišči:
 - v zvezi z nujnimi deleži ali volili;
 - zaradi pogodb, vezanih na primer smrti;

V vseh navedenih primerih nosi zavarovatelj stroške največ v višini 5.000 EUR.
 - 2) pred uvedbo sodnega postopka v skladu s 1) točko (2) odstavka:
 - mediatorja,
 - stroški za izvensodno varovanje pravnih interesov do 1.000 EUR, če se zadeva na ta način ali z mediacijo zaključí.
 - 3) Kaj ni zavarovano:

V zadevah iz dednega prava - poleg primerov naštetih v 18. členu PG-zoz/26-3 ni zavarovalnega varstva pravnih interesov

 - 1) v primeru, ko je zadevno dedovanje nastopilo pred začetkom zavarovanja ali v roku enega leta potem;
 - 2) v zapuščinskih zadevah;
 - 3) pri tožbah v zvezi z delitvijo premoženja, pridobljenega z dedovanjem;
 - 4) pri uveljavljanju dednopravnih zahtevkov, ki so preneseni s pogodbo o dediščini.
 - 4) Kaj je zavarovalni primer:

Veljajo določila (2) odstavka 15. člena PG-zoz/26-3.
 - 5) Čakalna doba:

Zavarovalnega varstva ni za zavarovalne primere, ki nastopijo v roku šestih mesecev od dogovorjenega začetka zavarovanja.
 - 6) Zavarovalni kraj:

Zavarovalno varstvo je podano, če se uveljavljanje pravnih interesov uresničuje v Evropski uniji in je za to pristojno ali bi bilo pristojno državno sodišče v Evropski uniji.

6. člen - Pravna zaščita na področju družinskega prava

- (1) Zavarovalno varstvo imajo zavarovanec in sozavarovane osebe.
- (2) Zavarovalno varstvo obsega:
- 1) varovanje pravnih interesov v nepravdnih postopkih pred sodišči v povezavi z:
 - zadevami iz prava o zakonski zvezi;
 - pravicami med starši in otroki;

Pri izdaji začasnih odredb v nepravdnih postopkih, vezanih na zadeve v skladu s prvo in drugo alinejo te točke, obstaja zavarovalno kritje samo za pritožbene postopke zoper sodne odločbe.
 - 2) varovanje pravnih interesov v pravnih postopkih pred sodišči v povezavi s/z:
 - skrbniškimi pravicami tretje osebe;
 - skrbniškimi pravicami za prizadete osebe.

V nepravdnih postopkih obstaja zavarovalno varstvo samo za pritožbene postopke proti sodnim odločbam.
 - 3) pred uvedbo sodnega postopka:
 - stroške mediatorja v zvezi s
 - pravicami med starši in otroki,
 - skrbniških pravic tretje osebe;
 - stroške izvensodnega varovanja pravnih interesov do 1.000 EUR, če se zadeva na ta način ali z mediacijo dokončno zaključí;
 - 4) med trajanjem sodnega postopka, stroške mediatorja v zvezi s
 - pravicami med starši in otroki;
 - skrbniškimi pravicami tretje osebe,
 - če pred začetkom sodnega postopka mediacija ni bila izvedena;
 - 5) stroške uveljavljanja čistih premoženjskih škod, ki so nastale v zvezi z zadevami v skladu z 1) in 2) točko (2) odstavka tega člena.
- (3) Kaj ni zavarovano:
- Pri pravni zaščiti na področju družinskega prava - poleg primerov, naštetih v 18. členu PG-zoz/26-3, ni zavarovalnega varstva za varovanje pravnih interesov
- 1) pri ločitvah, razveljavitvah zakona ali razglasitvi ničnosti zakonske zveze ter pri prenehanju izvenzakonske skupnosti;

- 2) v zadevah, ki so povezane z ločitvami, z razveljavitvijo zakona ali z razglasitvijo ničnosti zakonske zveze ter pri prenehanju izvenzakonske skupnosti.
- V zadevah, ki so ob začetku postopka ločitve, razveljavitve ali razglasitve ničnosti zakonske zveze bile v teku in so s temi zadevami povezane, zavarovalno varstvo preneha v trenutku uvedbe postopka.
- 3) v zadevah v zvezi s pravicami med starši in otroki, če je zavarovalni primer nastopil v roku enega leta po prenehanju obstoja gospodinske skupnosti staršev, ki so v tej skupnosti živeli;
- 4) v zadevah ugotavljanja ali zanikanja očetovstva ali dejstva, da je otrok zakonski ali nezakonski in v zadevah, ki so povezani s temi postopki, če je do rojstva otroka prišlo pred začetkom zavarovanja oziroma pred potekom devetih mesecev po začetku zavarovanja;
- 5) pri uveljavljanju zahtevkov za poplačilo iz skrbniških pravic;
- 6) v primerih, ko sodišče ob koncu postopka odloči, da je bil predlog vložen neutemeljeno oziroma za stroške, ki jih je povzročil zavarovalec po svoji krivdi ali po naključju, ki se je primerilo njemu.
- (4) Kaj šteje za zavarovalni primer:
Veljajo določbe (3) odstavka 15. člena PG-zoz/26-3. V primeru, da ne gre za kršitev po (3) odstavku 15. člena PG-zoz/26-3 in je varovanje pravnih interesov nujno, potem šteje - neodvisno od določb (3) odstavka 15. člena PG-zoz/26-3 - za zavarovalni primer dogodek, ki posledično povzroči spremembo pravnega stanja za zavarovanca, ki je vzrok za nujnost varovanja njegovih pravnih interesov. Če gre za več dogodkov, šteje kot zavarovalni primer prvi dogodek, zaradi katerega je nujno varovanje istih pravnih interesov.
- (5) Čakalna doba:
Zavarovalnega varstva ni za zavarovalne primere, ki se zgodijo v roku šestih mesecev od dogovorjenega začetka zavarovanja, razen v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov v skladu s 5) točko (2) odstavka tega člena.
- (6) Zavarovalni kraj:
Zavarovalno varstvo je podano, če se uveljavljanje pravnih interesov uresničuje v Evropski uniji in je za to pristojno ali bi bilo pristojno državno sodišče v Evropski uniji.